

Vertrag Nr.: 90051050

Strecke: Kemptthal – Winterthur

Gemeinde: Winterthur

Linie Nr./km: 751 / 22.773

Objekt Nr. Stadt: 149



VERTRAG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur

Netzdesign, Anlagen und Technologie

Region Ost

Vulkanplatz 11

8048 Zürich

(im Folgenden: SBB AG)

und

Stadt Winterthur

vertreten durch:

Departement Bau und Mobilität

Tiefbauamt

Pionierstrasse 7

8403 Winterthur

(im Folgenden: Stadt)

betreffend **Bau und Bauwerkserhaltung des Stegs über die Kempt
für den Fuss- und Veloverkehr in Winterthur-Töss**

(im Folgenden: Bauwerk)

A. Einleitung**1. Ausgangslage**

Mit dem Projekt «MehrSpur Zürich-Winterthur» (MSZW) wird der Flusslauf der Kempt verschoben. Die SBB-Brücken über die Kempt werden neu erstellt. Als Ersatz für eine bestehende, städtische Fussgängerbrücke, wird seitlich am SBB-Bauwerk ein neuer Steg für den Fuss- und Veloverkehr angeordnet. Dieser Vertrag bezieht sich auf diesen neuen Steg.

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung

2.1. Die vorliegende Vereinbarung hat zum Ziel, die Modalitäten der Zusammenarbeit, der Finanzierung sowie die Rechte und Pflichten der SBB AG und der Stadt für die Bauwerkserhaltung festzulegen. Geregelt werden insbesondere folgende Themen:

- Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung von Betrieb und Erhaltung des Bauwerks;
- Koordination zwischen den Parteien;
- Modalitäten für die Durchführung von künftigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauwerk;
- Eigentum am Bauwerk.

3. Gegenstand der Vereinbarung und Beschreibung des Bauwerks

3.1. Folgende Bauwerke und Anlagen sind Gegenstand dieser Vereinbarung:

- Steg über die Kempt für den Fuss- und Veloverkehr

Das Tragwerk der Kemptquerung besteht aus drei nebeneinander liegenden, dilatierten, schlauff bewehrten, schief gelagerten Stahlbetonbrücken, die sich zwei gemeinsame, monolithische Widerlagerkörper teilen.

Als Ersatz für die bestehende, dannzumal durch die Stadt erstellte Carbon-Brücke, wird an der östlichen Brücke unterwasserseitig ein auskragender Steg angeordnet (grüner Pfeil), der Fussgängern und Velofahrern zur Verfügung steht. Der Steg hat eine Länge von rund 30 m und eine Breite von 2.5 m.

3.2. Mit Erstellung des Bauwerks wird eine Nutzungsdauer von 100 Jahren angestrebt.

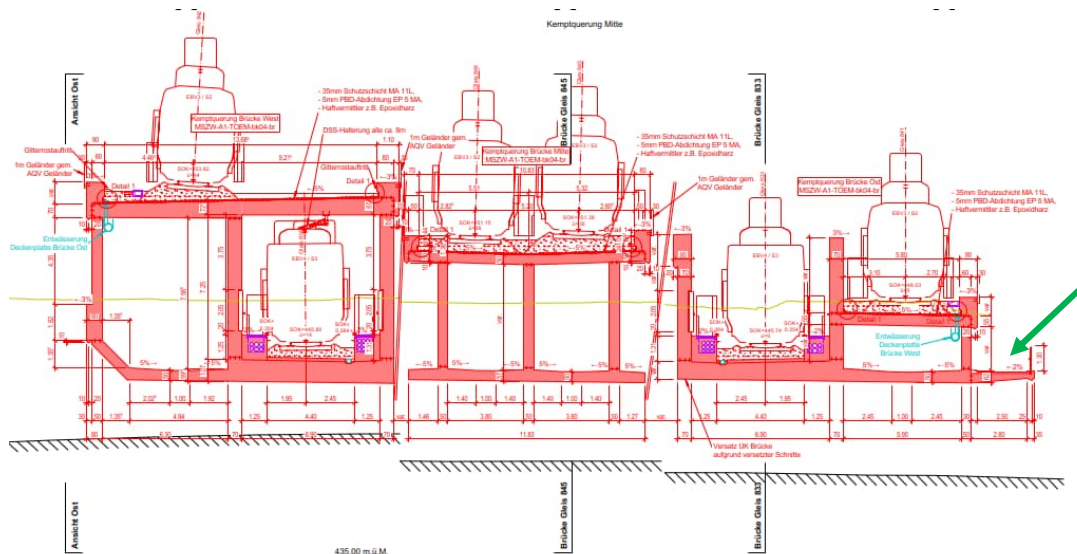


Abbildung 1: neuer Steg über die Kempt (grüner Pfeil)

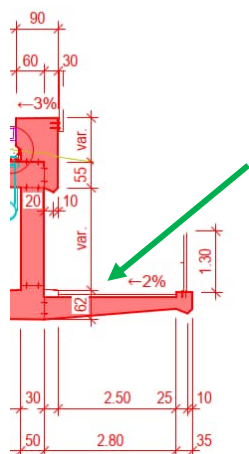


Abbildung 2: Detail aus Abbildung 1

4. Bestandteile der Vereinbarung und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- der vorliegenden Vertragsurkunde
- Beilage 1: Vertragsplan 1:500, Winterthur Kemptsteg, vom 29.04.2025

B. Eigentum

5. Eigentum am Bauwerk

- 5.1. Das Bauwerk «Kempt-Steg» ist im Eigentum der SBB AG (vgl. Abb. 1 und 2).
- 5.2. Die Strassenentwässerung, die Strassenbeläge, die Randabschlüsse, die Beleuchtung und die notwendigen Abschränkungen (Zäune, Geländer und Leitplanken) des Stegs sowie die Auffahrtsrampen sind im Eigentum der Stadt.
- 5.3. Vorbehältlich einer anderen ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien, werden die in diesem Artikel definierten Eigentumsrechte nicht Gegenstand von Eintragungen im Grundbuch sein.

6. Grundeigentum und Rechte

- 6.1. Die Benützung von Grund und Boden der Bahn an der Kreuzungsstelle erfolgt unentgeltlich (Art. 25 Abs. 2 EBG).
- 6.2. Die Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden bleiben unverändert.

C. Durchführung der Bauarbeiten

7. Bauherrschaft

Die SBB übernimmt die Bauherrschaft für das Bauwerk.

8. Projekt- und Bauleitung

- 8.1. Die Projektierung und örtliche Bauleitung wurden der INGE LED+, c/o. dsp Ingenieure und Planer AG, 8610 Uster übertragen. Die Oberbauleitung wird durch die SBB AG ausgeübt. Die SBB AG koordiniert zudem die bahnseitigen Leistungen und ist für die Sicherheit des Bahnbetriebs verantwortlich.
- 8.2. Die übergeordnete Projektkoordination erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der SBB AG.

9. Projektgrundlagen

- 9.1. Projektierung und Ausführung basieren auf den Plangenehmigungsunterlagen STEP AS 35 Brüttenertunnel, MehrSpur Zürich-Winterthur, Abschnitt 1, Winterthur, vom 31.03.2023.
- 9.2. Projektierung und Ausführung richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit bahnbetriebliche Projekte betreffend – dem Regelwerk (Reglemente, Weisungen und Richtlinien) der SBB AG. Insbesondere wird auf die Ausführungs- und Qualitätsvorschriften zum Korrosionsschutz verwiesen.
- 9.3. Bei Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.

10. Genehmigungen und Zustimmungen

Das Plangenehmigungsverfahren der SBB AG bleibt vorbehalten.

11. Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeiten

Die Ausführungsarbeiten sind im Jahr 2034 geplant.

12. Baudokumentation

- 12.1. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden der Stadt die nachgeführten Bauwerksakten gemäss SIA-Norm Nr. 469 (Ausgabe 1997) «Erhaltung von Bauwerken» abgegeben.

13. Gewährleistung

- 13.1. Bis zur Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre nach der Abnahme des Bauwerks) übt der die SBB AG die Gewährleistungsansprüche im Namen des Eigentümers aus. Nach Ablauf der 5 Jahre tritt die SBB AG die Gewährleistungsansprüche für absichtlich verschwiegene Mängel (10 Jahre nach Abnahme des Werkes) an den Eigentümer des Werkes gemäss Ziff. 5 ab und verpflichtet sich, alle Beweismittel beizubringen.
- 13.2. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, dem Bauherrn die Mängel zu melden, welche er feststellt.
- 13.3. Die SBB AG verpflichtet sich, in seinen Verträgen welche im Zusammenhang mit dem Bauwerk, das Gegenstand dieser Vereinbarung ist, abgeschlossen werden, keine Haftungsbeschränkungen vorzusehen.

D. Finanzierung der Investitionskosten

Die gesamten Investitionskosten werden durch die SBB AG getragen.

E. Fortbestehen des Bauwerks

14. Erhaltung des Bauwerks während der vertraglich vereinbarten Nutzungsdauer

- 14.1. Die in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Erhaltung des Bauwerks sind in der Norm SIA 469 (Ausgabe 1997, Art. 1.1 Begriffsbestimmungen) definiert.
- 14.2. Das Bauwerk sowie etwaige weitere Anlagen sind zu Lasten des jeweiligen Eigentümers des betreffenden Anlagenteils periodisch (alle 5 bis 6 Jahre) zu inspizieren.

Betrieb, Überwachung, Unterhalt

- 14.3. Die Verantwortung für die Umsetzung und Finanzierung des Betriebs, der Überwachung und des Unterhalts des Bauwerks liegt beim jeweiligen Eigentümer jedes Bauwerksteils gemäss der Definition in Ziff. 5.
- 14.4. Die Stadt übernimmt auf ihre Kosten den betrieblichen Unterhalt, den laufenden Strassen- und Wegunterhalt, insbesondere die Reinigung der Wand der angrenzenden Bahnbrücke (z.B. von Graffiti oder von Verschmutzungen aus anderen Vandalismusakten) sowie des Stags.
- 14.5. Die Kosten für Instandsetzung (baulicher Unterhalt) der strassenseitigen Anlagenteile (vgl. Ziff. 5) werden durch die Stadt getragen.
- 14.6. Die Stadt ist für eine allfällige normgerechte Strassenbeleuchtung, welche sich im städtischen Eigentum befindet, verantwortlich.
- 14.7. Bauliche Unterhaltsarbeiten am Bauwerk dürfen durch die Stadt nur nach vorheriger, rechtzeitiger Verständigung der SBB (Ansprechpartner: SBB AG Infrastruktur, Koordinator Bahnnahes Bauen, Untere Vogelsangstrasse 8, 8400 Winterthur) in Angriff genommen werden, sofern es sich nicht um den betrieblichen, laufenden Strassen- und

Wegunterhalt handelt. Die gleiche Verständigungspflicht gilt für Unterhaltsarbeiten, die das Bahngebiet tangieren oder den Bahnbetrieb gefährden oder gefährden könnten.

Instandsetzung, Erneuerung, Ersatz

- 14.8. Die Kostenaufteilung für die Instandsetzung, die Erneuerung und den Ersatz des auskragenden Stegs, wird dereinst zwischen der Stadt und der SBB AG unter Berücksichtigung der dannzumaligen Rechts- und Interessenlage geregelt.
- 14.9. Weisen Teile des Bauwerks eine kürzere Lebensdauer auf als das Gesamtbauwerk und wird deren **Ersatz** während der Laufzeit des vorliegenden Vertrags notwendig, liegt die Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung des Ersatzes beim Eigentümer des jeweiligen Teils des Bauwerks, wie in Ziff. 5 definiert. Die Finanzierung kann jedoch im Einvernehmen der Parteien zum jeweiligen Zeitpunkt entsprechend der dann herrschenden Rechts- und Interessenlage zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Reinigung, Winterdienst, Beleuchtung

- 14.10. Die Stadt besorgt auf eigene Kosten die Reinigung und den Winterdienst der strassenseitigen Anlageteile des Kempt-Stegs. Die Stadt ist für eine allfällige normgerechte Strassenbeleuchtung und Anlageteile des Kempt-Stegs, welche sich im städtischen Eigentum befindet, verantwortlich.

15. Sicherheitsmassnahmen für den Strassen- und/oder Fuss- und Veloverkehr

Die Stadt ergreift alle gegenwärtig und zukünftig notwendigen Massnahmen, um die Sicherheit des Strassen- und/oder Fuss- und Veloverkehrs zu gewährleisten (z.B. Geländer, Fahrzeugrückhaltesysteme, Absturzsicherungen, usw.).

16. Durchführung von Erhaltungsarbeiten und anderen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Fortbestehen des Bauwerks

- 16.1. Für die Ausführung von Erhaltungsarbeiten und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Fortbestehen des Bauwerks gilt Ziff. 22 betreffend Sicherheit.
- 16.2. Die Partei, die durch Arbeiten an ihren Anlagen Kosten für die Anlagen der anderen Partei verursacht, hat diese Kosten zu tragen, es sei denn, sie führen zu einer Wertsteigerung der Anlagen der anderen Partei. In diesem Fall wird die Wertsteigerung von der Partei getragen, welche Eigentümerin ist, vorausgesetzt, sie hat vorher ihre Zustimmung gegeben. Vorbehalten bleiben die dazu geltenden gesetzlichen Regelungen (insbesondere Art. 24ff. EBG, Art. 58b EBG).

17. Beschädigung des Eigentums durch Dritte, Vandalismus

Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers (vgl. Ziff. 5), auf eigene Kosten den Sachverhalt anzuzeigen und/oder bei festgestellten Schäden am Werk Klage zu erheben.

F. Allgemeine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausführung von sämtlichen Arbeiten (Bauarbeiten, Unterhaltsarbeiten usw.)

18. Ausführung von Arbeiten

- 18.1. Jegliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauwerk bedürfen eine vorherige Kontaktaufnahme und Koordination mit den zuständigen Fachdiensten der SBB AG (Ansprechstelle: SBB AG Infrastruktur, Verfügbarkeit & Unterhalt, Überwachung, Region Ost, Niederlassung Winterthur, Bahnnahes Bauen). Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung der SBB AG erfolgen. Die Anweisungen für die Gewährleistung der Bahnbetriebssicherheit der SBB AG sind strikte einzuhalten.
- 18.2. Je nach Komplexität der auszuführenden Arbeiten sowie der betrieblichen Situation, räumt die Stadt der SBB AG die jeweils erforderliche Zeit für die Planung von Sicherheitsmassnahmen, Koordination und Freigabe der Arbeiten ein. Die Stadt informiert die SBB AG so früh wie möglich über sich abzeichnende Projekte, deren Umfang und Dauer der geplanten Arbeiten. Die aus den Massnahmen entstehenden Kosten sind von der Stadt zu tragen. Haftungsansprüche der Stadt für allfällige Verzögerungen werden von der SBB AG abgelehnt.
- 18.3. Die Projektierung und Ausführung sämtlicher Arbeiten richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit es bahntechnische Anlagen betrifft – den relevanten Vorschriften des Regelwerkes der SBB AG (Reglemente, Weisungen und Richtlinien, einzuholen bei den zuständigen Fachdiensten). Bei Widersprüchen zwischen dem SBB-Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.
- 18.4. Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (z.B. Kabelschächte usw.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB AG selbst oder durch von diesen bezeichneten Fachpersonen, resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.
- 18.5. Die Stadt übermittelt der SBB AG vor Beginn der Arbeiten zur Information allfällig notwendige Sicherheitskonzepte.

19. Nachweispflichten zu elektrischen Niederspannungsinstallationen

- 19.1. Die Meldepflichten und die Pflicht zur Abgabe eines Sicherheitsnachweises im Sinne von Artikel 23, 25 und 35 ff der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 (NIV; SR 734.27) und Art. 2 der SBB Werksvorschriften über die Erstellung von elektrischen Anlagen (massgebend ist die letzte verfügbare Version) sind einzuhalten: Vor der Errichtung von elektrischen Anlagen auf Grundstücken der SBB AG ist eine ordnungsgemäße Installationsanzeige bei der Netzkoordinationsstelle der SBB AG (www.neko-sbb.ch/Ansprechpartner) einzureichen. Der Anzeige ist zwingend ein Erdungskonzept beizulegen.
- 19.2. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist der Netzkoordinationsstelle der SBB AG (www.neko-sbb.ch/Ansprechpartner) und dem lokalen Netzbetreiber ein Sicherheitsnachweis zu übergeben.

20. Genehmigungspflicht für Werkleitungen

Für elektrische Kabel, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen usw., die im oder am Bauwerk geführt werden sollen, sind der SBB AG entsprechende Planvorlagen zur Genehmigung einzureichen. Die Leitungen müssen der SN 671 260 entsprechen und werden Gegenstand separater Verträge zwischen der SBB AG und ihrem Eigentümer sein.

21. Beschränkungen im Strassenverkehr

- 21.1. Der Steg dient ausschliesslich dem Fuss- und Veloverkehr. Die Befahrbarkeit für leichte Unterhaltsfahrzeuge ist im Sinne der SIA 261, Kapitel 9, mit maximal $Q_k = 50$ kN gestattet.
- 21.2. Für die Signalisierung der Beschränkungen des Strassenverkehrs gemäss Ziff. 15 (Breite, Fahrzeugart, Fahrzeuggewicht usw.), muss die Stadt entsprechende Beschilderungen anbringen. Die Kosten werden von der Vertragspartei getragen, welche für die Signalisierung zuständig ist, im vorliegenden Fall von der Stadt.

22. Sicherheit

- 22.1. Die Vertragsparteien sind sich der besonderen Gefahren des Bahnbetriebs, namentlich im Zusammenhang mit elektrischen Leitungsanlagen (Fahrleitungen) bewusst. Selbst- und Fremdgefährdungen sowie Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs sind verboten. Die gesetzlichen Grundlagen, die Sicherheitsvorschriften sowie die Weisungen der Transportpolizei und der Bahnaufsichtsorgane sind zu befolgen.
- 22.2. Die SBB AG ist jederzeit berechtigt, insbesondere bei Veränderungen und Unterhaltsarbeiten am Bauwerk, zu prüfen, ob das Werk nach den Regeln der Technik erstellt wurde. Mängel am Werk, die der Berechtigte trotz entsprechender Aufforderung der SBB AG nicht rechtzeitig behebt, können von der SBB AG auf Kosten des jeweiligen Eigentümers beseitigt werden.
- 22.3. Schäden an Objekten, die die Sicherheit des Bahnbetriebs gefährden oder gefährden können, sind durch den jeweiligen Bauwerkseigentümer unverzüglich zu beheben. Bei Streitigkeiten entscheidet die Bahnaufsichtsbehörde (Art. 40 EBG) über die Notwendigkeit der Ausführung der Arbeiten. Vorbehalten bleiben die Sofortmassnahmen gemäss Art. 19 und 21 EBG.
- 22.4. Der Zutritt zu nicht öffentlichen Arealen der SBB AG ist nur mit vorgängiger Einwilligung erlaubt.

G. Weitere Bestimmungen

23. Haftung

- 23.1. Jede Partei haftet für alle Schäden, welche durch die von ihr ausgeführten Arbeiten verursacht werden. Umfasst sind sämtliche Arbeiten, welche den Parteien gemäss dieser Vereinbarung obliegen (Bau, Erhalt, Betrieb etc.).

- 23.2. Jede Partei ist für die Anlagen- und Bauwerksteile verantwortlich, welche sie gemäss vorliegender Vereinbarung in ihrem Eigentum befinden. Vorbehalten bleiben anderweitige Regelungen in Ziff. 16. In diesen Fällen haften die Parteien für sämtliche Schäden, welche auf die Nichteinhaltung ebendieser Verpflichtungen zurückgeführt werden können.
- 23.3. Die Vertragsparteien beschränken die gegenseitige Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit.
- 23.4. Werden von einer Drittpartei Ansprüche gegenüber einer der Vertragsparteien erhoben, so hält die im Innenverhältnis haftpflichtige Vertragspartei die andere im Rahmen dieser Haftungsbestimmungen schadlos.
- 23.5. Jede Partei verpflichtet sich, die andere Partei bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter zu unterstützen, insbesondere durch Beibringen von Beweismitteln, die Mitwirkung in einem allfälligen Prozess oder die Vertretung der anderen Partei im Verfahren.

24. Werbung, kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation

- 24.1. Die SBB AG ist allein berechtigt, ihren Grund und Boden und die darauf befindlichen Anlagen für kommerzielle Zwecke (Werbung, Reklame, Plakate, Betrieb von Automaten) zu nutzen oder zu verpachten.
- 24.2. Bei Bedarf und nach Massgabe der Platzverhältnisse kann die SBB AG der Stadt das Recht einräumen, auf Grund und Boden der SBB AG Stelen und ähnliche Träger zur Veröffentlichung von nicht kommerziellen Gemeindeformationen aufzustellen. Der Standort und die Grösse dieser Träger sind vorgängig mit der SBB AG zu vereinbaren.

25. Äusserungen gegenüber den Medien (inkl. Social Media und Referenzen) und die Verwendung des Logos der SBB AG

Für die Medien bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sowie die Verwendung des Namens und/oder des Logos der SBB AG bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der SBB AG. Den Äusserungen gegenüber den Medien gleichgestellt sind öffentlich zugängliche Äusserungen gegenüber Dritten (insbesondere Referenzen).

26. Übermittlung von Kontaktdaten

Bei allfälligen Bauvorhaben Dritter, die das vorliegende Vertragsverhältnis berühren und Koordinationsbedarf zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner auslösen, kann die SBB AG dem Dritten Name und Kontaktangaben des Vertragspartners mitteilen.

27. Übertragung

Die Parteien verpflichten sich, alle in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte und Pflichten – soweit sie noch nicht erfüllt wurden – an allfällige Rechtsnachfolger abzutreten, mit der Verpflichtung zur analogen Übertragung auf alle späteren Rechtsnachfolger. Die Übertragung muss Gegenstand einer schriftlichen Urkunde sein, die von den Parteien dieser Vereinbarung unterzeichnet wird.

28. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

29. Schriftform, Inkrafttreten und Änderung

- 29.1. Diese Vereinbarung tritt mit der rechtsgültigen Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.
- 29.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der rechtsgültigen Unterschrift aller Parteien.
- 29.3. Die Parteien anerkennen, dass diese Vereinbarung sowie ihre Änderungen und Ergänzungen, die elektronisch mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) und Verordnung über die elektronische Signatur (VZertES) unterzeichnet wurden, die gleiche Rechtskraft haben wie ein handschriftlich unterzeichneter Vertrag und alle gesetzlichen Formerfordernisse erfüllen.

30. Vertragsdauer und Rückbau

- 30.1. Dieser Vertrag wird für eine feste Laufzeit von 100 Jahren fest abgeschlossen.
- 30.2. Ein über die vereinbarte Dauer der Vereinbarung hinausgehender Betrieb des Bauwerks und dazu allenfalls erforderliche bauliche Massnahmen usw., sind vor Ablauf der vorliegenden Vereinbarung wiederum schriftlich zu regeln. Kann keine Einigung erzielt werden bzw. kommt eine neue Vereinbarung nicht rechtzeitig zustande, gelten die Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung weiter, sofern der Vereinbarung keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Bei einer vorzeitigen Erneuerung ist dieser Artikel analog anzuwenden.
- 30.3. Die Kosten für einen allfälligen Rückbau der Bauten und Anlagen bzw. von Teilen davon, werden vom jeweiligen Eigentümer gemäss Ziffer 5 getragen. Alle anderen Vereinbarungen zwischen den Parteien bleiben vorbehalten.

31. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

- 31.1. Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, einvernehmlich durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.
- 31.2. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
- 31.3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Winterthur.
- 31.4. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

32. Besondere Bestimmungen

Diese Vereinbarung fällt dahin, wenn eine der Vertragsparteien die benötigten Mittel nicht zugesprochen erhält oder die Baubewilligung nicht erteilt wird.

33. Ausfertigungen

- 1.1. Der vorliegende Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die SBB AG erhalten je ein rechtsgültig unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, 1.12.2025

Für die SBB AG:



Konrad Streckeisen
Netzdesign, Anlagen, Technologie
Teamleiter Perimeter Nord
Region Ost

Zürich, 02.12.25



Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker Ingenieurbau
Region Ost

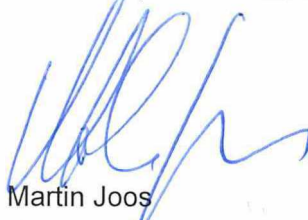
Winterthur, 11.11.2025

Für die Stadt:



Christa Meier
Stadträtin

Winterthur, 29.10.25



Martin Joos
Stadtingenieur